

DOCUMENTO 02

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA

Minuta de Petição — 1ª Instância

RÉUS: JÚLIO PEREIRA MARCOS

Vara Criminal de Búzios — Juiz Danilo Marques Borges

Armação dos Búzios — Comarca de Búzios — TJRJ

Material preparado em 30 de May de 2026

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA

Processo nº 0023013-51.2021.8.19.0078

Réu: JÚLIO PEREIRA MARCOS

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES**I — DA QUALIFICAÇÃO E DO OBJETO**

JÚLIO PEREIRA MARCOS, brasileiro, por seus advogados que esta subscrevem, com procuração em anexo, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, nos autos do processo criminal em epígrafe, requerer a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos artigos 312, 316 e 319 do Código de Processo Penal, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.

II — DOS FATOS

O Requerente foi preso preventivamente em 12 de maio de 2026, em cumprimento de mandado de prisão expedido no bojo do processo desmembrado nº 0023013-51.2021.8.19.0078, sendo-lhe imputados os crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Cumprir destacar, desde logo, que o processo desmembrado decorreu exclusivamente do fato de o Requerente não ter sido localizado por ocasião da deflagração da Operação Delivery, em 02 de fevereiro de 2022, quando os demais corréus foram presos. Nunca houve fuga de estabelecimento prisional.

III — DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS**A) PRINCÍPIO DA ISONOMIA — ART. 580 DO CPP**

Todos os corréus do processo principal nº 0022975-39.2021.8.19.0078, acusados de participar da mesma suposta associação, tiveram suas prisões preventivas REVOGADAS em 02 de agosto de 2022, pela MM. Juíza Maíra Valéria Veiga de Oliveira, por excesso de prazo, passando a responder o processo em liberdade.

Registre-se que, entre os corréus beneficiados pela revogação, encontra-se o corréu JOSÉ GUILHERME DA COSTA FREIRE, que foi o ÚNICO flagrado fisicamente com substância entorpecente (cerca de 218g de maconha). Se a Justiça entendeu que nem mesmo aquele que possuía a materialidade física do crime deveria permanecer preso, com muito maior razão não deve permanecer preso o Requerente, contra quem sequer foi apreendida qualquer substância.

[!] STJ, HC 390.518/SP: 'A extensão dos efeitos de decisão concessiva de habeas corpus a corréu em idêntica situação é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio da isonomia processual.' (Art. 580, CPP).

B) AUSÊNCIA DE FUGA DELIBERADA — FALHA NO BNMP

Conforme certidão constante nos autos, o mandado de prisão expedido contra o Requerente não estava devidamente cadastrado no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) até outubro de 2024 — mais de DOIS ANOS após o desmembramento processual. O Requerente não foi formalmente citado nos autos do processo desmembrado.

Não há como imputar ao Requerente a intenção deliberada de frustrar a aplicação da lei penal quando o próprio Estado, por falha cartorária e administrativa, deixou de registrar e publicizar o mandado pelo prazo de dois anos. O risco de fuga — pressuposto do *periculum libertatis* — inexistente.

C) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP

A prisão preventiva é medida excepcional e de ultima ratio. Exige a demonstração concreta de, ao menos, um dos requisitos do Art. 312 do CPP. No presente caso, NENHUM deles se verifica:

- **GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA:** O Requerente é primário, sem antecedentes, nunca foi flagrado com drogas, não integra facção criminosa, não porta armas. O grupo investigado foi descrito pelo próprio Delegado Rodrigo Moreira como 'delivery via WhatsApp', sem violência e sem estrutura de organização criminosa armada.
- **CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO:** O Requerente está preso e disponível. A aplicação de tornozeleira eletrônica é medida perfeitamente suficiente para garantir sua presença nos atos processuais.
- **APLICAÇÃO DA LEI PENAL:** O Requerente possui RESIDÊNCIA FIXA e EMPREGO FORMAL (documentados em anexo). É primário e possui bons antecedentes. Em caso de eventual condenação, o regime inicial seria o ABERTO, com forte probabilidade de substituição por penas restritivas de direitos. Não há risco de fuga.

[!] STJ, HC 544.893/SP: 'Réu primário, sem antecedentes, com emprego lícito e residência fixa, não preenche os requisitos para manutenção da prisão preventiva, devendo ser aplicadas medidas cautelares alternativas.'

[!] STJ, RHC 131.263/MG: 'A existência de residência fixa e emprego lícito são circunstâncias que afastam a necessidade de prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal.'

D) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS — ART. 319 DO CPP

Presentes os pressupostos legais, requer-se, subsidiariamente, a aplicação das seguintes medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do Art. 319 do CPP:

- I — Monitoração eletrônica por tornozeleira (Art. 319, IX, CPP);
- II — Proibição de ausentar-se da Comarca de Armação dos Búzios sem autorização judicial (Art. 319, IV, CPP);
- III — Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (Art. 319, V, CPP);
- IV — Comparecimento em Juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades (Art. 319, I, CPP).

IV — DO PEDIDO

Ante o exposto, requer a Vossa Excelência que:

- a) Seja REVOGADA a prisão preventiva do Requerente JÚLIO PEREIRA MARCOS, nos termos do Art. 316 do CPP, por ausência dos requisitos do Art. 312 do CPP;
- b) Subsidiariamente, sejam aplicadas as medidas cautelares alternativas do Art. 319 do CPP, notadamente a monitoração eletrônica, proibição de ausentar-se da comarca e comparecimento mensal em Juízo;
- c) Seja determinada a expedição de alvará de soltura em favor do Requerente.

Termos em que,

Pede deferimento.

Armação dos Búzios, 30 de May de 2026.

Advogado(a) — OAB/RJ nº _____

Advogado(a) — OAB/RJ nº _____

DOCUMENTOS ANEXOS

- Cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) com anotação de vínculo empregatício ativo
- Comprovante de residência recente (conta de água/luz/gás/bancário)
- Certidão de antecedentes criminais (Federal + Estadual)
- Declaração do empregador confirmando o vínculo atual